

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 863/2534 อัยการ ชุมพร
นาย วัน ชัยหรือโอ หนู น้อย กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 22, มาตรา 58

ป.วิ.อ. มาตรา 195, มาตรา 225

ศาลชั้นต้นได้บอกโทษซึ่งรอกการลงโทษไว้ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1684/2529 เข้ากับโทษในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1634/2530ไว้แล้ว จึงนำโทษในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1684/2529 มาบวกกับโทษในคดีนี้อีกไม่ได้ แม้จำเลยจะมีได้ยกขึ้นว่ากล่าวในชั้นอุทธรณ์ศาลฎีกาก็แก้ไขให้ถูกต้องได้ โดยให้นับโทษคดีนี้ต่อจากโทษในคดีหมายเลขแดงที่ 1634/2530 เท่านั้น

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83, 91, 295, 309, 310, 335 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2525 มาตรา 11 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4 ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันคินรถจักรยานยนต์ หรือใช้ราคา 7,000 บาท แก่ผู้เสียหาย นับโทษจำเลยที่ 1 ต่อจากโทษในคดีอาญาหมายเลขดำที่ 1305/2530 ของศาลชั้นต้น บวกโทษจำเลยที่ 1 ที่รอกการลงโทษไว้ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1684/2529 ของศาลชั้นต้นเข้ากับโทษในคดีนี้จำเลยทั้ง

สองให้การปฏิเสธ แต่จำเลยที่ 1 รับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีที่โจทก์ขอ
ให้นับโทษต่อและขอให้บวกโทษเข้ากับโทษในคดีนี้จริง ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลย
ทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295, 309, 310, 86 เป็นความ
ผิด 2 กระทงเรียงกระทงลงโทษ ฐานสนับสนุนการทำร้ายร่างกาย จำคุกคนละ 6
เดือนฐานสนับสนุนการข่มขืนใจโดยมีอาวุธและสนับสนุนการกระทำให้ปราศจาก
เสรีภาพในร่างกาย เป็นความผิดกรรมเดียว ผิดกฎหมายหลายบทลงโทษฐาน
สนับสนุนการข่มขืนใจโดยมีอาวุธตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 309 วรรคสอง
อันเป็นบทหนักตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุกคนละ 6 เดือน รวมจำ
คุกคนละ 1 ปี บวกโทษจำคุก 2 ปี ของจำเลยที่ 1 ที่รอไว้ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่
1684/2529 ของศาลชั้นต้นเข้ากับโทษในคดีนี้ รวมจำคุก 3 ปีและนับโทษจำเลยที่ 1
คดีนี้ต่อจากโทษของจำเลยที่ 1 ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1634/2530 ของศาลชั้น
ต้นส่วนจำเลยที่ 2 ให้นับโทษในคดีนี้ต่อจากโทษของจำเลยที่ 2 ในคดีอาญา
หมายเลขแดงที่ 1634/2530 ของศาลชั้นต้น ข้อหาลักทรัพย์ให้ยกฟ้องและคำขออื่น
ให้ยก จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นว่าเมื่อรวมโทษจำคุก
ทั้งสองกระทงแล้ว คงจำคุกจำเลยทั้งสองคนละ 12 เดือน และบวกโทษจำคุก 2 ปี
ของจำเลยที่ 1 แล้วคงจำคุก 2 ปี 12 เดือน นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำ
พิพากษาศาลชั้นต้น จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาขึ้นมาสู่ศาลฎีกาว่า ที่ศาลชั้นต้นบวกโทษจำคุก
2 ปี ตามคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1684/2529 ของศาลชั้นต้นเข้ากับโทษในคดีนี้
และศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นในเรื่องบวกโทษดังกล่าวชอบด้วย
กฎหมายหรือไม่ พิจารณแล้วเห็นว่าในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1634/2530 ศาล
ชั้นต้นได้บวกโทษในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1684/2529 ของศาลชั้นต้นเข้าไว้ด้วย
แล้ว และศาลอุทธรณ์พิพากษายืนคดีถึงที่สุดแล้ว ฉะนั้นจึงนำโทษในคดีอาญา
หมายเลขแดงที่ 1684/2529 มาบวกโทษในคดีนี้อีกไม่ได้ ที่ศาลชั้นต้นและศาล

อุทธรณ์ภาค 3 บวกโทษในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1684/2529กับโทษในคดีนี้จึงไม่
ชอบด้วยกฎหมาย แม้ในชั้นอุทธรณ์จำเลยที่ 1 จะมีได้ยกขึ้นว่ากล่าวในข้อนี้ ศาล
ฎีกาแก้ไขให้ถูกต้องได้ โดยลงโทษในคดีนี้และนับโทษต่อจากโทษในคดีหมายเลข
แดงที่ 1634/2530 ของศาลชั้นต้นเท่านั้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำคุกจำเลยที่ 1 รวม 12 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตาม
คำพิพากษาศาลชั้นต้น

(ประจักษ์ พุทธิสมบัติ-นิเวศน์ คำผอง-ยงยุทธ ธารีสาร)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>